CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

Banca Cattolica del Garda S.p.A. (Banca) - Vetralia Componenti S.p.A. (Mutuataria)

Repertorio n. 88.412 - Raccolta n. 31.205. Con atto ricevuto dal Notaio Dott.ssa Elena Marchetti in Brescia, in data 14 aprile 2022, tra Banca Cattolica del Garda S.p.A., con sede in Desenzano del Garda (BS), Piazza Malvezzi 3, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5218 (di seguito la "Banca"), e Vetralia Componenti S.p.A., con sede in Brescia, Via dell'Industria 44, C.F. e P.IVA 02883470987 (di seguito la "Mutuataria"), si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Concessione del finanziamento e importo

La Banca concede alla Mutuataria, che accetta, un finanziamento a medio-lungo termine di Euro 9.000.000,00 (nove milioni/00), da assistersi con garanzia ipotecaria ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2 - Scopo ed erogazione

Il finanziamento e' destinato a sostenere il piano di investimenti industriali della Mutuataria presso lo stabilimento di Montichiari (BS). La somma e' erogata contestualmente alla stipula, previa iscrizione dell'ipoteca di cui all'art. 6, mediante accredito sul conto corrente intrattenuto dalla Mutuataria presso la Banca.

Art. 3 - Durata e piano di ammortamento

Il finanziamento ha durata di sette anni. Il rimborso avviene in quattordici rate semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo piano di ammortamento francese a rata costante allegato al presente contratto, con scadenza finale nell'anno 2029.

Elemento	Valore
Importo del finanziamento	Euro 9.000.000,00
Tipo di ammortamento	Francese a rata costante
Numero e periodicita' delle rate	14 rate semestrali posticipate
Scadenza finale	2029
Debito residuo in linea capitale (alla data della data room)	Euro 6.000.000,00

Art. 4 - Interessi

Sulle somme erogate maturano interessi al tasso variabile pari all'Euribor a sei mesi (base 360) rilevato secondo le modalita' di contratto, maggiorato di uno spread di 1,90 punti percentuali e comunque non inferiore al tasso minimo pattuito. In caso di ritardato pagamento sono dovuti interessi di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali, nei limiti della normativa antiusura (L. 108/1996).

Art. 5 - Estinzione anticipata

La Mutuataria ha facolta' di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, corrispondendo alla Banca il capitale, gli interessi maturati e una commissione onnicomprensiva pari al 2,00% del capitale rimborsato anticipatamente.

Art. 6 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione derivante dal presente contratto, la Mutuataria concede ipoteca volontaria di primo grado sul compendio immobiliare industriale sito in Montichiari (BS), Via delle Fornaci 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montichiari al Foglio 18, mappale 214, per un importo iscritto di Euro 13.500.000,00. La Mutuataria si obbliga altresi' a mantenere sull'immobile idonea copertura assicurativa contro i danni da incendio, vincolata a favore della Banca.

Art. 7 - Obblighi informativi

La Mutuataria si obbliga a trasmettere alla Banca i bilanci d'esercizio, corredati della nota integrativa e delle relazioni degli organi sociali, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro trenta giorni dalla relativa approvazione, nonche' a comunicare tempestivamente ogni modifica della forma sociale, ogni rilevante riduzione del capitale sociale e ogni mutamento della compagine sociale tale da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza.

Art. 8 - Covenant finanziario

La Mutuataria si obbliga a mantenere, a ciascuna data di verifica annuale coincidente con l'approvazione del bilancio d'esercizio, un rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA non superiore a 3,0x. La verifica del rispetto del parametro e' effettuata dalla Banca sulla base del bilancio approvato.

Art. 9 - Impegni della Mutuataria (negative pledge)

La Mutuataria si impegna a non costituire ne' consentire la costituzione di garanzie reali di pari o poziore grado sull'immobile ipotecato a favore di terzi senza il preventivo consenso scritto della Banca, a mantenere in efficienza i beni aziendali e le coperture assicurative e a non porre in essere operazioni straordinarie idonee a pregiudicare la garanzia senza previa informativa alla Banca.

Art. 10 - Mutamento del controllo

Costituisce causa di decadenza dal beneficio del termine, con facolta' della Banca di dichiarare la risoluzione del contratto e di esigere il rimborso anticipato dell'intero debito residuo per capitale, interessi e accessori, il mutamento del controllo della Mutuataria ai sensi dell'art. 2359 c.c., ivi incluso il trasferimento a un terzo della maggioranza o della totalita' delle partecipazioni della Mutuataria, ove non preventivamente autorizzato per iscritto dalla Banca.

Art. 11 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), la Banca puo' dichiarare risolto il contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine, con diritto a esigere senza dilazione l'intero credito, qualora, tra l'altro: (i) la Mutuataria non provveda al pagamento anche di una sola rata e l'inadempimento si protragga oltre centottanta giorni; (ii) la Mutuataria subisca protesti, azioni esecutive o cautelari, ovvero ipoteche giudiziali sui beni in garanzia; (iii) la Mutuataria sia assoggettata a procedure concorsuali o di composizione della crisi, ovvero disponga la propria messa in liquidazione; (iv) le dichiarazioni e la documentazione rese alla Banca risultino non veritiere; (v) la Mutuataria non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'art. 7. Restano ferme le previsioni degli artt. 1186 e 2743 c.c.

Art. 12 - Spese e regime fiscale

Le spese di istruttoria, di perizia e ogni onere connesso alla stipula e alle garanzie sono a carico della Mutuataria. Le Parti danno atto dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 601/1973, nella misura dello 0,25% dell'ammontare del finanziamento.

Art. 13 - Reclami e risoluzione stragiudiziale

I reclami sono inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca, che risponde entro sessanta giorni. In difetto di soluzione, la Mutuataria puo' rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano) secondo le modalita' pubblicate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto e' regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia e' competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Banca Cattolica del Garda S.p.A. _____ Vetralia Componenti S.p.A. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Mutuataria approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 4 (Interessi e mora); 5 (Estinzione anticipata - commissione); 6 (Garanzie); 7 (Obblighi informativi); 8 (Covenant finanziario); 9 (Negative pledge); 10 (Mutamento del controllo); 11 (Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine); 12 (Spese e regime fiscale); 14 (Foro competente).

Banca Cattolica del Garda S.p.A. _____ Vetralia Componenti S.p.A. _____